МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 11 дугаар сарын 07 № 05/37 Улаанбаатар хот

"ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ"
ХХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Э.ГАНЧИМЭГ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.9, 7.1.11, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн "Чингэлтэй ТҮК" ХХК-ийн ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт болон Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтэд 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус байгууллагын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, ажилтнуудаас санал асуулга авах, ярилцлага хийж, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, хамаарах судалгааг гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явууллаа.

Тус компанийн гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн "Хөрөнгө гаргах тухай" 3 дугаартай тушаалын 3 дугаар хавсралтаар "2022 оны Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөө, төсөв"-ийг баталсан. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 14, 15, 17 дугаар зүйл болон мөн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт тус тус заасан ажил олгогчийн үүргээ зохих ёсоор биелүүлж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан зөвлөлийг байгуулж, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, түүнд шаардагдах хөрөнгө болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн үйл ажиллагааны холбогдох зардлыг жил бүрийн компанийн төсөвт суулгаж, компанийн нийт ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг болон давтан үзлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулж, ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр тогтмол ханган ажиллаж байгааг сайшаан тэмдэглэж байна.

Хяналт шалгалтын үр дүнд анхаарч ажиллах дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд үйлчлэх хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталж мөрдүүлнэ", мөн зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж тус тус заасан. Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн тус компанийн хөдөлмөрийн дотоод журамтай танилцахад дотоод журмаа

150070247

Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн шинэчлэн батлаагүй, компанийн гүйцэтгэх захирлын 2019 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 184 дүгээр тушаалаар баталсан "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг байгууллагын үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцэхгүй байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 92 дугаар зүйлийн 92.3 дахь хэсэгт "Уртын ээлжээр ажиллах ажилтны ажлын өдрийн үргэлжлэл 12 цагаас илүүгүй байх бөгөөд энэ хуулийн 87 дугаар зүйлийг баримтлан энэ хуулийн 109.1-д заасны дагуу илүү цагийг тооцож нэмэгдэл хөлс олгоно" гэж заасан. Тус компанийн "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын 9 дүгээр зүйлийн 9.1.3 дахь заалтад "хоногийн сантехникч, харуул слесарь, харуул, жижүүр 3 ээлжээр 24 цаг ажиллаж, 72 цаг амарна" гэж заасан. Тус компанийн дотоод журмын дээрх заалт нь Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасантай зөрчилдөж байна.

3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "Ажил олгогчийн ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх үүрэгтэй" гэж заасан. 2022 оны байгууллагын сургалтын төлөвлөгөөнд дээрх сэдвийг тусгаагүй байна.

Иймд тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бусад хуульд нийцүүлж, нийт ажилтанд зориулан зохион байгуулах;
2. Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг Хөдөлмөрийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн батлан мөрдүүлэх.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД